

쟁점 통제의 두 정리와 재판의 불결정성

단조성으로 본 쟁점 통제 비대칭의 형식적 구조 분석, 그리고 사실인정 한계와의 관계

Se Kyun Kwon

Department of Physics, Pohang University of Science and Technology,

Pohang 37673, Republic of Korea

(Correspondence: sekk@postech.ac.kr)

초록

재판에서 재판관이 쟁점을 덜어내는 것(축소)은 비교적 자유롭게 허용된다.

반면에 당사자가 변론을 종결한 후, 쟁점을 더하는 것(확대)은 엄격히 통제된다.

전통적으로 이 비대칭은 법적 안정성, 신뢰 보호, 무기 대등, 소송경제와 같은 가치에 의해, 즉 **귀납적 경험법칙**으로 설명되어 왔다.

이 글은 같은 비대칭성에 **형식 논리학의 단조성 원리**를 새로운 설명 틀로 도입한다.

핵심은 추론의 계층을 분리하는 데 있다.

순수 형식 논리회로(logic circuit)는 단조적이고, 비단조성은 회로가 아니라 재판관이 진릿값을 할당하는 입력단에서 들어온다.

회로가 받는 입력은 규범적 쟁점을 호펠드(Hohfeld) 쌍의 기초 단위로 분해한 원자명제들이다. 재판이 규범적 관계를 다룬다는 본성에서 이 분해 형태가 따라 나온다.

분리 위에서 추론은 축소를 *회로 불변*, 단조적 결론 보존으로, 확대를 *입력단 갱신이 유발하는 비단조적 결론 무효화*로 사상한다.

축소는 회로에서 의존 관계를 끊을 뿐이므로 남아있는 도출의 타당성을 보존한다.

확대는 입력단에 새 진릿값을 주입해 기존 도출을 무효화할 수 있으며, 그 위험의 소재를 사전에 특정할 수 없어 내용 통제가 어렵다.

따라서 변론 종결, 기판력, 실권효 등을 동원한 시점 차단이 유효한 통제 수단이 된다.

나아가 이 글은 확대 통제의 비/국소성이 단순한 계산상 어려움이 아니라 원리적 한계임을 보인다.

재판이 자신의 정합성(무모순)을 미리 알려면 쟁점 전체를 조사해야 한다.
하지만 그 전체 정합성의 확보는 바로 재판이 도달하려는 목표 자체이다.
따라서 재판은 자기 완성 이전에 *자기 자신의 정합성*을 선결정할 수 없다.
우리는 이 자기 참조적 한계를 **재판의 불결정성**이라 부르기로 한다.
이것은 충분히 강한 공리 체계 내부의 자기 참조에 따른 괴델(Gödel)의 불완전성과 구조가 유사하나 종류가 다르며, 정지 문제 혹은 계산 환원 불가능성에 가깝다.
재판의 불결정성은 *종결 요청*이라는 외부 공리에 의해 닫힌다는 점에서는 그 둘과도 구별된다.

끝으로, 이 단조성 원리가 다루는 것은 **절차 규칙의 비대칭성**임을 분명히 하고, 그것과 짝을 이루는 **사실인정의 한계**를 자매 명제로 제시한다.

재판관은 당사자들이 일치하여 인정한 명제, 또는 객관적 공적 기록과 모순되는 사실인정을 직권으로 창설할 수 없다.

누구도 거짓말쟁이로 만들어서는 안된다.

두 측은 한 사건에서 함께 길어 올려졌으며, 글 말미에 그 동기 사례를 둔다.

여기서 제시하는 설명 틀은 기존의 가치적 정당화를 대체하는 것이 아니며, 그 아래에 놓여 있는 형식적 하부구조를 드러내는 것이다.

1. 중심 명제와 자매 명제

이 글은 하나의 중심 명제와, 그것과 짝을 이루는 자매 명제를 함께 세운다.

먼저 그 둘을 확인하고, 거기로부터 딸려 나오는 나머지 전부를 그 아래에 배치한다.

중심 명제 (쟁점 통제의 비대칭)

쟁점의 축소는 비교적 자유롭게 허용되나 확대는 시점에서 차단된다는 사실을 쟁점 통제의 비대칭이라고 한다.

이것은 절차적 편의나 재판관의 권위에서 나오는 것이 아니다.

재판 추론 체계가 갖는 단조성이라는 형식적 성질로부터 따라 나오는 구조적 귀결이다.

이 명제는 두 부분으로 나뉜다.

(가) 축소 허용의 안전성은 회로의 단조성에서, (나) 확대 통제의 필요성은 입력단 갱신이 일으키는 비단조성에서 도출된다.

두 부분은 같은 한가지 구조의 방향성에 따른 양면이다.

바로 그렇기에 쟁점 통제의 비대칭은 우연이 아니라 필연으로 이해될 수 있다.

자매 명제 (사실인정의 한계)

재판관은 당사자들이 일치하여 인정한 명제, 또는 객관적 공적 기록과 모순되는 사실인정을 직권으로 창설해서는 안 된다.

그렇게 하는 것은 양측 또는 공적 기록 중 누군가를 거짓으로 만드는 일이다.

진리를 추구하는 재판은 그 자기모순을 허용할 수 없다.

여기서 제시한 두 명제의 관할은 서로 다르다.

중심 명제는 변론 종결 후 쟁점을 덜거나 더하는 행위의 절차 규칙 비대칭을 다룬다.

자매 명제는 변론 중이라도 당사자 일치 명제를 직권으로 뒤집는 사실인정의 한계를 다룬다.

전자는 입력의 시/점에, 후자는 입력의 내용/용에 걸린다.

그러나 두 축은 한 뿌리에서 나온다.

재판 추론 회로의 무모순성을 입력단에서 보증하기 위한 규범이다.

이 글은 중심 명제의 형식적 구조를 2-7절에서 먼저 살펴본 뒤, 8절에서 자매 명제를 검토하고, 둘이 함께 길어 올려진 동기 사례를 말미에 제시한다.

용어 주의 — 거짓말쟁이

‘거짓으로 만든다’는 직관적 표현은 다음을 가리킨다: 당사자들이 일치하여 인정한 명제, 또는 객관적 공적 기록과 모순되는 사실인정을, 재판관이 직권으로 창설하는 것.

당사자가 다투는 명제 가운데 한쪽의 손을 들어주는 것은 패소한 쪽을 ‘틀렸다’고 하는 것일 뿐 거짓말쟁이로 만드는 것이 아니다.

문제는 오직 일치하여 인정된 명제를 뒤집을 때 발생한다.

2. 토대 — 계층 분리와 회로 불변성

재판 추론 과정은 서로 구별, 분리할 수 있는 여러 단계로 구성되어 있다.

복잡한 사건도 더 이상 나눌 수 없는 *원자명제*들의 결합으로 해석할 수 있다.

그 명제들이 법률을 대전제로 삼아 형식 추론을 통과한다고 볼 때, 이 **추론 회로** 자체는 인간의 행위와 무관하며 불변구조를 형성한다.

주어진 전제에 대해 결론은 정해진 추론 규칙을 따라 도출되며, 그 도출의 법칙은 전제의 내용이나 출처에 의해 변하지 않는다.

이 글에서 펼치는 우리의 논증 전체는 다음 4계층 모델에 기반을 둔다.

아키텍처는 능동적인 역할이 아닌 배경 무대로 작동한다.

6절에서 설명되는 쟁점 축소 정리와 쟁점 확대 정리가 어디서 일어나는지를 나타내는 좌표계다.

제1계층 (혼돈)

다툼의 주체가 제시하는 엇갈리는 주장과 감정이 뒤섞인 비정형 사실의 세계이다.

이 단계에서는 재판의 핵심이 될 쟁점조차 아직 확립되지 않은 상태다.

원자명제들로 분해 가능한 논리적 형태를 갖추기 전의, 거대한 정보 뭉치가 존재한다.

제2계층 (입력단: 해석, 할당)

혼돈 상태의 제1계층으로부터 쟁점을 추출하고 형식화하는 단계다.

인간이 증거와 직관을 동원하여 원자명제에 진릿값을 부여하거나, 법적 평가의 틀을 입히는 곳이다.

두 경로가 공존한다.

선행 정의가 외연을 완결한 곳에서는 진릿값을 *발견*하여 부여하고, 정의가 침묵하는 빈 곳에서는 기준을 *산출*한다(민법 제1조의 조리, 켈젠의 의지작용).

발견과 산출은 서로 다른 독립 작업이다.

둘 다 입력단에 있으며 회로 자체를 변경하지 않는다.

제3계층 (논리회로: 연산, 계산)

순수 형식 추론으로 전제의 출처가 발견이든 산출이든 무관하게 작동한다.

불변 구조로서 인간의 개입을 허용하지 않는다.

제4계층 (출력단: 결단)

도출된 진리 집합, 예를 들어 법정형의 범위, 안에서 인간이 부분 집합에 해당하는 구체적 형량을 결단한다.

추론 틀 안에서 의지 작용이 허용되는 영역이다.

이어서 추론 과정의 계층 분리에 뒤따르는 논증의 형식적 과정을 설명한다.

단조성과 비단조성은 서로 다른 계층의 성질이다.

제3계층을 구성하는 회로는 단조적이다.

고전 명제, 술어 논리로 돌아가는 순수 형식 추론은, 전제가 주어지면 결론이 유일하게 도출된다. 전 과정은 보존적이다.

비단조성은 회로 자체가 아니라 제2계층 입력단에서 만들어진다.

심판이 새 입력에 진릿값을 부여하거나 기존 할당을 재할당할 때, 회로가 산출하던 결론이 뒤집힐 수 있다.

통제 불능의 원천은 회로의 연산이 아니라 인간에 의한 입력단의 갱신이다.

재판은 입력단에 새 명제를 추가하는 것만으로도 결과가 달라질 수 있다.

법조항의 적용이 달라지고 출력단의 판단이 바뀔 수 있다.

추론 과정의 계층 분리는 ‘하나의 동일 재판이 왜 축소에는 단조적이고, 이와 달리 확대에는 비단조적인가?’라는 오래된 모순처럼 보이는 물음에 일관된 답을 제공한다.

답은 이렇다.

재판은 한 성질만 갖지 않는다.

회로는 단조적이고, 입력단은 비단조적 갱신을 일으킬 수 있다.

축소는 회로 안의 의존 관계를 끊는 일이고 회로의 단조성이 작동한다.

확대는 입력단에 새로운 진릿값을 주입하는 일이며 추론에 비단조성을 일으킨다.

두 연산은 서로 다른 계층을 건드리므로, 한쪽이 안전한 반면 다른 쪽은 위험한 것이 모순이 아니라 추론의 본질이다.

이하의 모든 논증은 회로 불변성에 기초한다.

회로는 그대로 두고, 그 회로에 무엇이 입력으로 들어오며 그 입력이 어떻게 다루어져야 하는가를 다룬다.

의지는 입력단에, 논리는 연산단에 있고, 둘은 다른 차원이다.

뒤에 보듯이, 쟁점 통제는 전적으로 입력단의 관리에 관한 문제다.

2.1. 쟁점 분해와 원자명제 – 논리회로가 받는 입력의 형태

우리는 다루고 있는 모델에서 ‘복잡한 사건을 원자명제로 분해할 수 있다’고 제안했다.

이 절은 그 전제가 자의적 단순화가 아님을 보인다.

즉 재판에서 다루어지는 쟁점이 어떻게 해서 원자단위로 분해될 수 있으며, 그 기초 단위가 왜 호펠드 쌍의 형태를 띠는지를 밝힌다.

이는 느슨하지만 하나의 증명으로써 이 인식 체계가 입력을 어떤 형태로 받는지를 탐구하는 작업이다.

먼저 한 가지 중요한 전제 사실을 확인한다.

재판은 쟁점을 다루며, 사실을 다루지 않는다.

더 정확히는, 재판은 쟁점을 사실로 만드는 작업이다.

당사자가 들고 오는 것은 아직 진릿값이 미정인 규범적 쟁점이다.

예를 들어, ‘나의 땅을 침범했다’, ‘채무불이행에 따른 배상책임이 있다’ 등이다.

재판은 거기에 추론 과정을 통해 진릿값을 부여하고 확정된 사실로 전환한다.

따라서 우리가 다루는 분해의 대상은 언제나 이와 같은 *규범적 쟁점*이다.

다툼이 없는 개별 사실 명제, 예를 들어 ‘그날 서울에 있었다’와 같은 것은 분해의 대상이 아니다.

쟁점을 사실로 만드는 과정에 들어가는 입력 재료다.

이 조건 위에서 쟁점 분해를 다음 세 단계로 정리할 수 있다.

쟁점은 복합 명제다.

재판이 진리를 다루는 이상 하나의 덩어리처럼 보이는 규범적 쟁점은 논리적으로 복합 명제다.

예컨대 ‘부당해고(U)’는 ‘근로 계약이 존재한다(P)’, ‘사용자의 일방적 종료가 있다(Q)’, ‘정당한 사유가 없다($\neg R$)’와 같은 명제들의 논리곱으로 구성된다 — $U = P \wedge Q \wedge \neg R$.

복합 명제는 단순 명제로 분해된다.

복합 명제는 논리 연산자를 제거해 나가면 더 쪼갤 수 없는 단순명제들의 결합으로 환원된다.

이는 형식 논리학에서 잘 알려진 일반 성질이다.

다만 진짜 작업은 분해 자체가 아니라 그 앞 단계 — 쟁점을 어떤 원자명제들로 형식화할 것인가 — 이며, 그 형식화의 다툼이 곧 쟁점이 다투어지는 곳이다.

원자명제의 법적 실체는 호펠드(Hohfeld) 쌍이다.

다음으로 재판 추론의 재료가 되는 원자명제의 형태를 살펴보자.

법률적 진리는 홀로 선 자연적 사실이 아니라 언제나 주체 간의 규범적 관계를 서술한다.

규범적 관계는 본질적으로 두 주체 사이의 대립적 지위다.

한쪽의 권리는 다른 쪽의 의무이고, 한쪽의 권능은 다른 쪽의 책임이다.

그러므로 규범적 쟁점을 최소 단위로 쪼개면 1대 1 대립 쌍에 이르며, 호펠드가 분석한 네 쌍(권리-의무, 특권-무권리, 권능-책임, 면제-무능력)은 그 대립 쌍이 갖는 형태들이다.

즉 호펠드 쌍은 분류로서 빌려오는 것이 아니다.

재판이 규범적 관계를 다룬다는 본성에서 그 성립 근거가 자연스럽게 따라 나온다.

다수 당사자 관계도 이 틀을 벗어나지 않는다.

겉보기에 다자인 분쟁은 각 당사자 쌍 사이의 1대 1 호펠드 관계들로 *교차 분해*될 수 있다.

다수성은 관계의 항이 셋 이상이 된다는 뜻이 아니라, 2자 관계가 여럿 겹쳐 있다는 뜻이다.

소유권이 ‘만인에 대한 하나의 권리’가 아니라 소유자와 각 개인 사이의 무수한 권리-의무 쌍의 다발이듯, 다자 분쟁도 1대 1 관계들의 교차망으로 재구성된다.

이로써 회로가 받는 입력의 형태를 확립하고 세 개의 명제로 요약한다.

I. 사실과 쟁점의 분리

재판은 확정된 *사실(상수)*을 논의하는 자리가 아니다.

진릿값이 미정인 **쟁점(변수)**을 논리 연산을 통해 **사실**로 확정 짓는 상태 변환(state transition) 과정이다.

II. 쟁점의 원자적 분해

쟁점은 형식 추론의 대상으로서 원자명제로 분해된다.

진릿값을 결정해야 할 규범적 다툼이라는 특성상 원자명제는 주체 간의 1대 1 권리-의무 관계인 호펠드 쌍으로 파악할 수 있다.

III. 규모 무관성

다수 당사자가 얹힌 복합 관계 역시 독립된 1대 1 호펠드 쌍들의 교차 네트워크로 분해할 수 있다. 따라서, 여기서 기술된 쟁점 통제 모델은 규모와 무관하게 적용된다.

이 모델의 타당성은 ‘규범적 관계는 두 주체 사이의 대립적 쌍의 구조를 갖는다’는 단 하나의 전제에 달려 있다.

그 전제를 받으면 위 세 명제가 따라 나온다.

이것이 이 인식 체계가 입력을 받아들이는 방식이다.

3. 쟁점 축소 — 단조성에 의한 안전성

추론 체계가 **단조적(monotonic)**이라는 것은, 주어진 전제 집합에 어떤 명제를 **더해도** 이미 도출된 정리(定理)가 **보존된다**는 성질을 말한다.

우리 4계층 모델의 제3계층 논리회로의 고전 논리를 살펴보자.

일단 참으로 도출된 명제는, 전제를 늘려도 결과를 거짓으로 바꾸지 못한다.

쟁점을 **덜어내는 것(축소)**은 회로의 입력에서 의존 관계를 끊어내는 연산이다.

이때 일어나는 일은 단조성의 거울상이다.

빠진 전제에 의존하던 결론은 함께 사라지지만, 그 전제에 의존하지 않던 결론 — 즉 남은 회로가 도출하는 모든 것 — 은 그대로 타당하며 보존된다.

다시 말해서 형식적으로, 전제 집합 Γ 에서 도출되던 결론들 가운데, 부분 집합 $\Gamma' \subseteq \Gamma$ 으로

도출되는 것들은 *여전히, 같은 타당성*으로 도출된다.

따라서 축소는 남은 추론에 새로운 모순을 유발하지 않는다.

즉, 회로에서 원소(명제)를 제거하는 행위는 **무모순성**을 깨뜨릴 수 없다.

축소는 회로의 관점에서 언제나 안전한 연산이다.

사전 점검 없이 무엇을 빼더라도 남은 회로는 그대로 같은 법칙으로 작동한다.

이것이 재판관이 불필요한 쟁점을 비교적 자유롭게 정리할 수 있는 — *논리/회로 상의* — 근거다.

유의 — 회로상 축소와 입력단 재할당의 구별

여기서 ‘축소’는 회로 안의 의존관계를 끊는 연산을 가리킨다.

만약 재판관이 쟁점을 줄이는 외양을 띠면서 실은 입력단에서 진릿값을 재할당한다면, 그것은 축소가 아니라 위장된 갱신이며 4절에서 검토할 비단조성에 걸린다.

순수한 축소는 입력 단계의 할당 값을 임의로 변경하지 않는다는 엄격한 조건 하에서만 안전성이 유지된다.

3.1. 모든 판결은 쟁점 축소다 — 그러나 안전성은 정당성을 담보하지 않는다

여기서 단조성에 의해 안전성이 보장된 쟁점 축소가 일으킬 수 있는 위험을 살펴보자.

축소의 외연은 생각보다 넓다.

엄밀히 말하면, 모든 판결이 쟁점 축소에 해당한다.

아니라면 권한 남용이다.

재판한다는 것은 다투어지던 여러 가능성 가운데 하나를 고르고 나머지를 쳐내는 일이다.

인용은 기각의 가능성을, 유죄는 무죄의 가능성을, 한 사실인정은 경합하던 다른 인정을 제거한다.

열려 있던 결론 집합을 하나로 좁히는 것이 재판의 과정이므로, **모든 판결의 본질은 축소다.**

바로 그렇기에, 일반적으로 **단조성은 축소의 규범적 정당성을 세워주지 않는다.**

만약 ‘축소는 단조적이므로 안전하다’는 명제만으로 충분하다면, *모든* 판결이 정당하다는 공허한 결론이 나온다.

정의로운 판결도 부정의한 판결도 같은 축소 절차이고 똑같이 회로상 안전하기 때문이다.

결론을 바꿀 수 있었던 쟁점을 처낸 부정의한 축소마저, 회로의 관점에서는 완벽히 무해하다.

따라서 안전성과 정당성은 다른 범주의 판단이다.

단조성이 보장하는 것은 ‘축소라는 행위 형식이 회로를 해치지 않는다’는 비가치 판단뿐이다.

‘이 구체적 축소가 옳은가’는 전적으로 다른 잣대 — *결과 관련성*, 즉 배제한 쟁점이 판결에 영향을 미칠 수 있었는가 — 가 하는 가치 판단이 개입되어야 한다.

모든 판결이 본질적으로 축소라는 관찰 사실은, 역설적으로 단조성만으로는 결코 정당성을 판정할 수 없음을 가장 원초적인 모습으로 선명하게 드러낸다.

이 축소의 본질은 재판 절차의 약점이 아니라 재판관에게 *실천적 의무*를 부담시킴으로써 올바른 판정으로 이끌어 간다.

우리가 검토하고 있는 틀은 축소의 적법성 심사를 두 층으로 분해한다.

모든 축소가 자동으로 충족하는 **회로 안전성**과 진짜 다툼이 벌어지고 재판의 실체성이 드러나는 **결과 관련성**이다.

단조성은 전자를 영구히 처리해 버림으로써, 심사의 무게 전부를 후자에 집중시킨다.

우리의 논의에 따라 쟁점 축소는 정당성을 만들지 않는다.

정당성이 어디서 판가름나야 하는지 지시할 뿐이다.

4. 쟁점 확대 — 비단조성에 따른 통제 필요

이어서 반대 방향으로 살펴보자.

쟁점을 **더하는 것(확대)**은 제2계층 입력단에 새로운 원자명제를 대입하고 그 진릿값을 주입하는 연산이다.

핵심 관찰은, 사실인정과 법적 평가가 얹히기 시작하면 입력단의 갱신이 회로가 기존에 산출하던 **결론을 뒤집을 가능성**이 있다는 것이다.

새로운 진릿값 추가는 확정된 산출물을 무효화할 수 있다.

이것이 *비단조성(non-monotonicity)* 또는 *가폐기성(defeasibility)*이다.

다시 강조하면, 그 원천은 회로의 내부 연산이 아니라 입력단에서의 외부 갱신이다.

우리는 비단조성이 왜 발생하는지 명확히 알 수 있다.

상황에 따라 재판관은 완전히 동일한 명제에 참을 부여할 수도, 거짓을 부여할 수도 있다.

그것이 동일한 논리회로를 통과하더라도 최종 결과는 필연적으로 달라지게 된다.

좀 더 들어가 보자.

확대가 반드시 모순($P \wedge \neg P$)을 낳는 것은 아니다.

우리는 그것을 주장하지 않는다.

새로운 사실 주장이 기존 공리와 논리적 폭발을 일으키는 일은 일반적이지 않다.

의미 있고 타당한 새 주장도 얼마든지 있다.

확대의 문제는 *모순의 확실성*이 아니라 **위험의 통제 불가능성**이다.

비단조적 갱신으로 들어온 새로운 입력이 어느 결론을 무효화하는지는 추론 체계 전체를 재계산하기 전에는 알 수 없다.

위험이 크다는 것이 아니라, *위험의 소재를 사전에 특정할 수 없다*는 것이 문제의 본질이다.

따라서 ‘주입한 뒤 검사하여 걸러낸다’는 방식의 사후적 내용 통제는 일반적으로 작동하기 어렵다.

무엇이 어디서 무너질지 미리 지목할 수 없기 때문이다.

그래서 선택 가능한 가장 좋은 통제는 **주입 자체를 주어진 시점에서 차단**하는 것이다.

유의 — 비단조 위험의 귀속 대상

여기서 통제되어야 할 쟁점 확대는 재판관이 임의로 행하는 확대다.

재판관이 당사자가 설정하지 않은 쟁점을, 당사자가 방어를 준비하지 못한 채로 직권으로 회로에 주입할 때, 비국소적 무효화가 의도치 않게 작동한다.

반면 당사자의 동의에 의한 확대는 이 위험에 빠지지 않는다.

동의된 새 쟁점은 입력단(제2계층)의 정상 절차 — 주장, 증거, 방어 — 를 다시 거쳐 들어온다. 이는 기존 도출을 몰래 교란하는 것이 아니라 새 입력 위에서 추론을 새로 여는 것, 곧 새로운 재판 절차의 개시로 볼 수 있다.

기존 확정을 어지럽히는 것이 아니므로, 비단조 위험의 프레임 자체가 적용되지 않는다.

다음 절(5절)은 이 ‘사전에 알 수 없음’이 단순한 계산상 곤란이 아니라 *원리적 한계*임을 보인다. 그 전에, 이 형식적 진단이 실제 제도와 어떻게 맞물리는지부터 확인하자.

4.1. 재판 절차에 나타나는 시점 차단의 필연성

여기서 논의한 형식적 진단은 실제 절차 제도에서 정확한 대응물을 찾을 수 있다. 절차법이 확대를 다루는 방식은 *사후 검사*가 아니라 *사전 차단*이다. 아래 셋 모두는 비단조 갱신의 입력창을 주어진 시점에서 닫는 한 가지 일을 한다.

변론 종결

재계산을 허용하는 입력창을 시점에서 닫는다.
이후의 새 전제는 회로에 닿지 못한다.

기판력

한 번 확정된 도출 집합을 재계산 불가로 봉인한다.
비단조 갱신을 영구 차단한다.

실기한 공격 방어 방법의 각하

늦게 들어온 전제가 정리된 도출을 흔드는 것을 막는다.

만약 확대의 문제가 모순이라면 제도는 모순을 일으킬 가능성 있는 주장만 골라 막는 자율성을 일부 허용할 수 있다.

더 나아가서 명백히 타당한 새 주장은 허용할 수도 있다.

그러나 실제 제도는 모순 여부와 무관하게 — 문제없이 타당한 새 주장까지 — 시점이 지나면 막는다.

이는 통제의 기준이 *내용*이 아니라 *시점*임을 보여준다.

즉 비단조성, 통제 불가 모델은 왜 제도가 내용을 보지 않고 시점으로 쟁점을 자르는가를 설명한다.

5. 재판의 불결정성 — 내재된 비국소성

앞 절에서 우리는 쟁점 확대가 *비국소성의 위험*에 노출되어 있는 것을 확인했다.

어디서 어떤 작용과 모순을 일으킬지 사전에 알 수 없다.

여기서 자연스러운 반론이 나온다.

그것은 계산이 복잡해서 생기는 수행의 한계일 뿐, 충분한 계산력을 확보하면 극복할 수 있는 문제이다.

이 절은 이런 기대가 근본적으로 충족될 수 없음을 보인다.

비국소성은 재판 추론에 내재된 **원리적 한계**이다.

5.1. 재판 절차의 자기 참조

재판이 자신의 모순을, 즉 결론들 사이의 정합성 위반 가능성을 확인하려면 어떤 작업이 필요한지 생각해 보자.

쟁점의 모든 사항을 조사하고 도출된 결론들이 서로 충돌하지 않는지를 총체적으로 점검해야 한다.

그런데 **쟁점 전체를 조사, 검토하여 정합성을 확인하는 결론에 이르는 것, 그것은 바로 우리가 재판에서 도달하고자 하는 목표 그 자체다.**

이것은 자기 참조 구조의 하나이다.

‘모순이 있는지 아는 것’과 ‘재판을 완성하는 것’은 동치이다.

동일 작업을 다른 방식으로 표현한 것이다.

그러므로 재판은 자신을 끝마치기 전에는 자신이 모순을 갖는지 어떤지 알 수 있는 방법이 없다.

모순을 안다는 것이 곧 재판의 완성을 뜻하기 때문이다.

무효화의 소재를 진입 시점에 미리 알려면 전체 정합성을 미리 점검해야 하고, 그 점검은 바로 재판의 완성이므로, 그것은 *재판을 미리 끝내는 것과 같다.*

벗어날 수 없는, 논리의 자기 순환이다.

이로써 4절에서 찾은 비국소성의 위치가 격상된다.

우리가 찾은 결론은 계산력의 문제가 아니다.

어떤 계산도 ‘재판 전에 재판의 정합성을 안다’는 것은 불가능하다.

그 앞은 곧 재판을 끝마친 것, 재판의 완성이기 때문이다.

정합성 점검은 재판의 *입력*이 아니라 *출력*에 나타나며, 출력을 입력 시점에 가지려는 시도는 자연이 부여한 순서를 거스르려는 인과 역행 행위이다.

따라서 쟁점 확대가 요구하는 '주입 후 검사'는 원리적으로 작동할 수 없고, *시점차*만이 남는다.

나아가 이 자기 참조 고리가 실제 재판에서 왜 닫히는가를 한 층 더 내려가 살펴보면, 재판 자신에 의해 쟁점이 유한한 영역에 엄격히 제한된다는 사실로부터 원인을 찾을 수 있다.

재판은 무한한 가치가 아니라 법률이 미리 정한 제한된 범주의 쟁점만을 다루므로, 그 유한집합을 전수 조사하면 정합성 점검이 원리적으로 완료될 수 있다.

따라서 종결이 도달 가능한 상태로 존재한다.

괴델의 무한 체계나 정지문제의 무한 계산과 갈리는 지점이 바로 이 유한성이다.

그런데 쟁점을 무한정 확대하면 이 영역이 발산하여, 점검이 완료될 수 없고 종결도 도달 불가능해진다.

재판이 닫히지 않는다.

그러므로 확대의 통제는 곧 이 유한성의 보존이다.

당사자의 동의가 있으면 쟁점 확대는 새로운 절차로서 허용되지만, 그 경우에도 유한한 차수에서 중단되어야 한다.

동의를 개별 확대의 불의타를 풀고(4절), 유한 차수의 제한은 누적된 확대의 논리적 발산을 막는다.

두 조건이 함께 충족되며, 재판은 유한성을 지키며 닫힌다.

5.2. 용어와 정의

우리가 다루는 자기 참조적 한계를 **재판의 불결정성(the undecidability of adjudication)**이라 부르기로 하자.

내용을 다음과 같이 정의한다.

재판의 불결정성

재판은 자신의 종결 이전에는 자신의 정합성(무모순성)을 판정할 수 없다.

곧, 자기 완성 이전에 자기 정합성에 대한 확인은 불가능하다.

용어 주의 — 법의 불확정성 논제와의 구별

기존 법철학의 ‘불확정성(indeterminacy)’은 법규범이 일의적 답을 정하지 못해 결론이 미결정이라는 *법의 불확정성 논제*(legal indeterminacy thesis; 비판 법학, 해석 논쟁)를 가리킨다.

본 논문에서 말하는 재판의 불결정성은 다른 개념이다.

법규범의 *의미적* 불확정이 아니라, 재판이 자기 완성 이전에 자기 정합성을 결정할 수 없다는 *절차적, 자기 참조적* 불결정을 가리킨다.

전자는 ‘법이 답을 주는가’의 문제이고, 후자는 ‘재판이 (언제) 자기 정합성을 알 수 있는가’의 문제다.

이 구별을 분명히 하기 위해, 본고는 기존 indeterminacy와 어형을 달리하는 명사 the undecidability of adjudication을 술어로 쓴다.

여기서 역사적으로 잘 알려진 유사 개념과의 차이를 간단히 밝혀 둔다.

괴델의 불완전성과의 차이

괴델의 불완전성은 산술을 포함하는 충분히 강한 *형식논리 체계 내부의 자기 참조*에서, 증명도 반증도 불가능한 명제가 존재함을 말한다.

핵심은 체계 내부에 참도 거짓도 결정이 불가능한 명제가 있다는 *영구적 결함*이다.

재판의 불결정성은 이와 다르다.

재판 안에 결정 불가능한 명제가 있는 것이 아니라, *결정의 순서에 관한 문제*다.

재판은 자신을 완성함으로써 정합성을 결정할 수 있다.

다만 그것은 *완성 이전에* 할 수 없다.

괴델의 한계는 체계 내부에 영원히 남고, 재판의 한계는 종결로 해소된다.

정지 문제, 계산 환원 불가능성과의 관계 및 근본적 재해석

기존 유사 개념으로 튜링(Turing)의 정지 문제(Halting Problem)와 울프람(Wolfram)의 계산 환원 불가능성(Computational Irreducibility)을 들 수 있다.

그러나 본고의 ‘재판의 불결정성’은 이들 개념을 단순히 차용하는 것이 아니라, 이를 아우르는 보다 근본적인 인과적 원리로 재해석된다.

첫째, 계산 환원 불가능성은 주로 지름길의 부재나 복잡계의 특성으로 설명된다.

그러나 문제의 핵심은 계산의 효율성이나 지름길의 유무가 아니다.

원의 넓이를 구할 때 구분구적법을 쓰든 넓이 공식(πr^2)이라는 지름길을 쓰든 계산을 수행해야 결과를 얻는다는 존재론적 사실은 변하지 않는다.

즉, ‘실행을 하지 않으면 결과를 알 수 없다’는 선후관계가 본질이다.

둘째, 이러한 관점에서 튜링의 정지 문제 역시 ‘결과(정지 상태)를 과정(실행 또는 검토) 이전에 알 수 없다’는 인과적 대원칙을 벗어나지 않는다.

튜링은 대각선 논법을 통해 정지 문제의 세부 특성을 증명했으나, 본고의 틀에서는 출력을 입력 시점에 요구하는 인과 역행의 불가능성이라는 일반적 특성을 밝힌다.

재판이 자기 완성 이전에 정합성을 선결정할 수 없는 것 역시 동일한 인과적 지배를 받는다.

앞선 논의에도 불구하고 정지 문제와 계산 환원 불가능성의 개념적 중요성은 여전히 유지된다.

6. 쟁점 축소와 확대 정리의 형식화

여기서 우리는 앞 절의 논의들을 정의, 정리, 증명으로 형식화를 시도한다.

핵심이 되는 두 명제는 각각 **쟁점 축소 정리**와 **쟁점 확대 정리**라 부른다.

특별히, 쟁점 확대 정리는 순수 형식만이 아닌 2절의 계층 모델 위에서 성립하는 명제임을 미리 밝힌다.

계층 모델에서 진릿값 할당은 논리 회로 밖 입력단에서 이루어진다.

6.1. 정의

전제집합 Γ

심판이 입력단에서 진릿값을 부여한 원자명제들로 이루어진 유한 집합이다.

회로는 Γ 를 입력으로 받아 결론 집합 $C(\Gamma)$ 를 산출한다.

결과 관계 $\vdash$

$\Gamma \vdash \varphi$ 는 φ 가 Γ 로부터 제3계층 회로 $\vdash$ 의 추론 규칙에 따라 도출됨을 뜻한다.

$C(\Gamma) = \{ \varphi \mid \Gamma \vdash \varphi \}$.

회로의 단조성

회로 $\vdash$ 는 단조적이다.

즉 임의의 전제 집합 Γ , 추가 집합 Δ , 결론 φ 에 대해 $\Gamma \vdash \varphi \Rightarrow (\Gamma \cup \Delta) \vdash \varphi$ 가 성립한다.

단, 이 단조성은 Γ 를 구성하는 모든 명제들의 진릿값이 고정되어 있다는 조건하에 성립한다.

이는 회로의 성질이며, 제3계층의 고전 논리에 요구되는 성질이다.

진릿값의 변경은 회로의 연산이 아니라 다음 항의 입력단 갱신에 해당한다.

입력단 비단조성

입력단의 갱신은 비단조적이다.

새로운 명제(진릿값) 할당이 기존 결론을 무효화할 수 있다.

즉 Γ 에서 도출되던 φ 가, 입력단 갱신을 반영한 Γ^+ 에서는 도출되지 않는 경우가 존재한다.

이 비단조성은 제2계층 입력단의 성질이며, 회로의 단조성과 모순되지 않는다.

둘은 서로 다른 계층의 성질이기 때문이다.

축소와 확대

축소는 회로 입력을 Γ 에서 부분 집합 $\Gamma' \subseteq \Gamma$ 로 옮기는 연산이다.

확대는 입력단에 새 명제와 진릿값을 주입하여 Γ 를 Γ^+ 로 갱신하는 연산이다.

여기서 갱신 $\Gamma \mapsto \Gamma^+$ 은 단순히 집합 크기의 확장이 아니다.

기존 진릿값을 바꾸는 가능성을 포함한다.

새로운 명제 주입이 진릿값을 수정함으로써 단조성이 가정하는 고정 진릿값 조건에서 벗어날 수 있다.

쟁점 확대 정리의 비보존성은 바로 이 갱신에서 발생한다.

6.2. 쟁점 축소 정리

정리 1 (쟁점 축소 정리)

회로 $\vdash$ 가 단조적일 때, 축소 $\Gamma \mapsto \Gamma'$, $\Gamma' \subseteq \Gamma$ 는 남아 있는 원소들 사이의 결론을 보존한다.

즉 $\Gamma' \vdash \varphi \Rightarrow \Gamma \vdash \varphi$ 이며, 따라서 축소는 남은 추론에 새로운 모순을 도입하지 않는다.

증명. $\Gamma' \vdash \varphi$ 라 하자.

$\Delta = \Gamma \setminus \Gamma'$ 로 두면 $\Gamma = \Gamma' \cup \Delta$ 이다.

회로의 단조성에 의해 $\Gamma' \vdash \varphi \Rightarrow (\Gamma' \cup \Delta) \vdash \varphi$, 즉 $\Gamma \vdash \varphi$ 이다.

잔여 결론의 보존이 성립한다.

새로운 모순의 부재는 즉각 따라온다.

회로에서 원소를 제거하는 연산은 도출 가능한 명제의 집합을 늘리지 못하므로, Γ' 에서 P 와 $\neg P$ 가 동시에 도출되지 않는 한 축소가 모순을 만들어낼 수 없다. ■

주해

정리 1은 논리회로의 단조성을 남아 있는 원소들의 집합에 적용한 직접적 따름이며, 따라서 강건하다.

여기서 단조성은 회로의 성질일 뿐 재판 전체의 성질이 아니라는 점을 확정해야 한다. 축소가 회로를 바꾸지 않는 한 재판의 안전은 보장된다.

다만 이는 형식적이고 축소의 회로상 안전성일 뿐 규범적 정당성은 아니다.

3.1절에서 검토한 것처럼 모든 판결은 축소이다.

단조성이 보장하는 안전을 모든 판결이 똑같이 누리므로, 정의로운 축소와 부정의한 축소를 가르는 일은 결과 관련성이라는 별도 층위가 맡는다.

6.3. 쟁점 확대 정리

정리 2 (쟁점 확대 정리)

2절의 계층 모델 아래에서, 확대 $\Gamma \mapsto \Gamma^+$ 는 입력단 갱신을 일으키게 되면 기존 결론을 보존하지 않을 수 있다.

즉 $\Gamma \vdash \varphi$ 이면서 $\Gamma^+ \nvdash \varphi$ 인 갱신이 존재할 수 있다.

나아가 갱신된 진릿값은 제2계층 입력단에서 부여되므로, 결론 무효화의 발생 여부와 그 대상은 진입 이전에 제3계층 논리회로만으로 미리 알 수 없다.

증명. 입력단은 비단조성을 생성할 수 있다.

비단조적 갱신에서는 $\Gamma \vdash \varphi$ 이면서 $\Gamma^+ \not\vdash \varphi$ 인 사례가 정의상 존재한다.

우리 모델에서 진릿값은 제3계층 논리회로가 아니라 제2계층 입력단에서 부여된다.

따라서 갱신이 어떤 기존 결론을 무효화하는지는 새로 부여된 진릿값에 의존하고, 그 진릿값은 회로 내부의 연산 구조와 무관하며 진입 전까지 확정되지 않는다.

결국 무효화는 진입 후 입력단의 조사를 거쳐야 확인할 수 있다.

진입 전 회로만으로는 국소화할 수 없다.

무효화의 소재를 확정하려면, 입력 값을 논리회로에 통과시켜 그 결과로 나오는 출력을 확인해야만 한다. ■

주해

정리 2는 순수 형식 정리가 아니라 모델 상대적 명제다.

비국소성은 단조성의 정의에서 곧 바로 연역되는 것이 아니라, 진릿값 할당이 회로 밖 입력단에서 이루어진다는 2절의 계층 구성에서 나온다.

이것의 타당성은 5절의 자기 참조 논증에서도 독립적으로 찾을 수 있다.

무효화 소재의 선결정 불가능성은 계층 모델뿐 아니라 정합성 점검과 재판 완성이 동치라는 구조에서도 따라 나오기 때문이다.

확인해야 할 것은 확대가 반드시 모순을 낳는다가 아니라, *무효화 가능성*과 그것의 *비국소성*이다.

6.4. 쟁점 통제 비대칭 따름 정리

따름 정리 (쟁점 통제 비대칭)

정리 1로부터 축소는 잔여 결론을 보존하므로, 모순에서 안전하고 사전점검 없이 허용될 수 있다.

이와 달리, 정리 2로부터 확대는 기존 결론을 보존하지 않으며, 그 위험이 비국소적이므로 통제를 필요로 한다.

두 절차 규칙의 상이한 취급은 논리회로의 단조성과 입력단의 비단조성이라는, 한 추론

체계의 두 계층적 성질에 의해 발생한다.

이로써 축소는 허용하고 확대는 차단한다는 재판절차의 비대칭이 두 개의 독립 규칙이 아니라 **하나의 추론 체계가 갖는 계층적 성질의 양면임**이 형식적으로 증명된다.

비대칭의 출처는 외부의 가치가 아니라 추론 체계가 갖는 형식 구조이다.

7. 종결 요청 – 재판의 불결정성 닫기

우리가 5절에서 검토한 재판의 불결정성은 자기 참조 구조, 비단조성과 밀접하게 관련되어 있다. 무효화 가능성과 비국소성은 추론 구조 자체의 성질, 그리고 정합성 점검이 곧 재판의 완성과 동치라는 구조에서 직접 나온다.

여기서 ‘왜 통제가 하필 시점의 조정을 강하게 받는가’, 그리고 ‘그 재판의 불결정성이 어떻게 닫히는가’까지 더 밀고 들어가면, 한 가지 제도적 전제가 경험적 보조 장치가 아니라 필연적 매듭으로 등장한다.

재판은 실체를 갖기 위해서 반드시 유한한 시간 안에 종결되어야 한다.

7.1. 재판의 불결정성과 종결 요청

재판의 불결정성은 자기 참조 순환 구조에서 나온다.

재판은 끝나기 전까지 자신의 정합성을 알 수 없고, 정합성에 도달해야 끝난다.

이 순환을 끊는 도구는 종결 요청이다.

종결 선언에 따르는 외부 작용으로 입력창을 닫는 그 순간, 다루어야 할 쟁점의 수가 유한하게 고정되고, 더 이상의 갱신이 봉쇄되며, 도출 집합이 고정되고, 비로소 정합성이 확정된다.

종결 선언 이전에는 정합성이 원리적으로 미정인 상태에 놓여 있으며, 종결 선언과 함께 비로소 정합성이 확정된다.

여기서 5절과 7절이 하나로 연결된다.

변론 종결, 기판력, 실권효 등의 시점 차단이 올바른 통제 수단인 이유는 그것이 재판의 불결정성을 닫는 작동이기 때문이다.

끝내지 않으면 모순을 알 수 없고, 모순을 알아야 끝나는데, 그 무한 순환의 교착 상태를 직접

해소하는 것이 종결 선언이다.

정지 문제와의 차이가 여기서 분명해진다.

재판은 스스로 멈추지 못해 정합성을 미리 모르지만, 종결 요청이라는 외부 공리를 결합하면

반드시 멈추고 그 순간 정합성이 결정된다.

재판의 불결정성은 *닫을 수 있는* 성질이며, 종결 요청은 재판의 구성요소로서 그것을 닫는 장치다.

7.2. 종결 요청의 지위

종결 요청은 *논리의 성질을 제도의 목적*에 도입한 것이다.

그러나 이 점을 밝히는 것이 우리의 재판 추론 체계를 악화시키지 않으며 재판의 실체성을 강조한다.

종결 요청은 다툼 해결이라는 재판의 목적에 **내장된 자명한 전제**이다.

끝나지 않는 재판은 재판이 아니다.

우리는 논증의 출발점이 어디인지 확인했다.

정리하면, 문제는 불결정성이 아니라 논리회로 체계의 *비자족성*이다.

이는 결합이 아니라 추론 구조의 본성이다.

재판의 불결정성이 정지 문제 계열에 유사한 것과, 종결 요청이 그것을 닫는 외부 공리인 것은 같은 풍경을 다른 구도로 그린 그림이다.

8. 자매 명제 — 사실인정의 한계

지금까지 2-7절에서 변론종결 후 쟁점을 더하는 확대를 왜 시점에서 차단해야 하는가에 관련하여 절차규칙의 비대칭을 다루었다.

그런데 재판 추론 절차의 무모순성을 입력단에서 지키는 문제에는 또 하나의 축이 있다.

그것은 *시점*이 아니라 *내용*에, *확대*가 아니라 *직권 창설*에 관한 이야기이다.

이 절은 그 둘째 축을 **자매 명제**로 검토한다.

8.1. 사실인정의 한계와 그 근거

자매 명제 (사실인정의 한계)

재판관은 당사자들이 일치하여 인정한 명제, 또는 객관적 공적 기록과 모순되는 사실인정을 직권으로 창설할 수 없다.

이 한계는 사실인정에 한정되며, 무효 쟁점 등에 관한 법률 효과의 판정은 논외로 한다.

추론 절차의 무모순성을 다시 살펴보자.

당사자 쌍방이 일치하여 인정한 명제는, 입력단에서 이미 진릿값이 고정되는 입력이다.

재판관이 입력단을 직권으로 수정하면, 그는 회로에 *기존 입력과 충돌하는 새 입력*을 주입하는 것이다.

이때 무효화되는 것은 어느 한쪽의 우연한 결론이 아니라, *양측이 함께 서 있던 토대* 또는 *공적 기록이 증언하는 사실*이다.

그 결과는 양측 또는 공적 기록 중 누군가를 **거짓으로 만드는** 것이며, 진리를 추구하는 재판이 자기 산출물 안에 모순을 심는 행위이다.

예외적인 상황으로 공적 기록 자체가 허위인 경우 당사자는 중복 허위 행위를 하고 있는 것이다.

이때 기록과 다른 인정은 거짓 창설이 되지 않는다.

무효 쟁점과 마찬가지로 논외다.

다음으로, 다투는 명제와 ‘일치하여 인정한 명제’가 어떤 차이를 만드는지를 검토한다.

당사자가 다투는 명제에 대해서는, 재판관이 한쪽의 손을 들어주는 것이 본래 임무다.

진 쪽은 틀렸다고 판정되지만 거짓말쟁이가 되는 것은 아니다.

애초에 그 명제가 다툼의 대상이었기 때문이다.

그러나 양측이 *일치하여 인정한* 명제는 다툼의 대상이 아니다.

공유된 사실 입력이다.

사실을 뒤집는 것은 판정이 아니라 창설이다.

누구도 그 창설된 명제를 다툼 적이 없으므로, 양측 모두를 거짓으로 만든다.

8.2. 두 축의 관계

중심 명제(쟁점 통제의 비대칭)와 자매 명제(사실인정의 한계)는 다른 것을 다루지만 작동 원리는

한 뿌리에 걸쳐 있다.

중심 명제는 *시점*에 걸린다.

변론 종결 후의 확대를 비단조적 무효화의 비국소성 때문에 시점에서 차단한다.

통제 대상은 추가되는 새 명제다.

자매 명제는 *내용*에 걸린다.

당사자 일치 명제, 공적 기록과 모순되는 직권 창설을 그 즉각적 자기모순 때문에 내용에서 불허한다.

통제 대상은 참인 합의 명제를 뒤집는 명제 창설이다.

이들 행위 제한의 공통 목적은 회로의 무모순성을 입력단에서 지키는 것이다.

중심 명제는 *언제* 입력창을 닫는가의 문제이고, 자매 명제는 *무엇을* 입력으로 뒤집어서는 안 되는가의 문제다.

전자는 비단조성의 미리 알 수 없는 비국소성 모순을 시점으로 차단하고, 후자는 국소적이고 명확한 모순을 즉각적으로 방지한다.

두 축은 각각 비국소와 국소라는 점에서 대조를 이루면서도, 함께 재판 추론 절차의 무모순성을 지킨다.

여기서 관찰된 사실은, 재판관의 권한이 두 방향에서 동시에 한정된다는 점이다.

시점을 지나 *더할* 수 없고(중심 명제), 합의된 것을 *뒤집을* 수 없다(자매 명제).

둘 다 입력단의 관리이며, 둘 다 재판의 실체성과 공정성을 위해 추론 회로를 모순으로부터 보호한다.

9. 기존 문헌과의 관계

이 글은 명백히 새로운 도구나 개념을 제시하지 않는다.

새로운 것은 굳이 말하자면 재판 추론 절차의 분석과 해석이다.

그 가운데 재판이 자기 참조 무한 순환을 *종결 요청*을 이용해 유한계로 닫는다는 관점은, 무한성에 집중해 온 기존 논의와 방향을 달리하므로 토론의 무대를 넓힌다.

여기에서의 분석이 빚지고 있는 기존 개념과 도구를 간단히 정리하면 다음과 같다.

권리, 의무의 관계 쌍 매핑: 호펠드의 법률 관계 분석.

단한 공리계 안의 형식 연산: 켈젠(Kelsen)의 순수 법학, 법 형식주의.

빈 곳의 의지적 보충: 켈젠의 의지 작용(Willensakt), 하트(Hart)의 재량과 열린 구조.

자기 참조적 한계: 괴델의 불완전성, 튜링의 정지 문제, 울프람의 계산 환원 불가능성, 루만(Luhmann)의 법체계의 자기 준거.

단조성과 비단조성의 형식 이론은 확립돼 있다.

비단조, 가폐기 추론을 법적 추론에 적용한 전통도 두텁다.

다만 그 적용의 다수는 ‘법적 결론이 가폐기적이다’와 ‘판결이 새 증거로 뒤집힐 수 있다’라는 실체적, 인식론적 명제에 집중되어 있다.

이 글은 형식적 성질을 결론이 아니라, 추론 절차의 비대칭성 원리에 적용하였다.

여기에서의 기여는 단조성 정리의 발견이 아니라, 그 성질을 쟁점 통제 *비대칭*의 설명 원리로 도입한 것에 있다.

10. 적용: 범위와 한계

안전성은 정당성을 담보하지 않는다.

단조성은 축소가 논리회로를 해치지 않음을 보일 뿐, 옳은 축소 방법을 알려주지 않는다.

3.1절에서 검토한 바와 같이 모든 판결이 축소인 이상, 정당성은 결과 관련성이라는 규범적 잣대를 필요로 한다.

단조, 비단조는 계층의 성질이다.

논리회로는 단조적이고 비단조성은 입력단에서 발생한다.

쟁점 확대 정리는 모델 상대적 증명이다.

비국소성을 추론의 계층 분리 모델상에서 증명하였으나, 5절에서 검토한 바와 같이 재판의

불결정성은 쟁점 확대 정리를 독립적으로 지지한다.

종결 요청은 재판을 구성하는 하나의 성분이다.

순수 형식은 시점 차단을 구비하지 않는다.

재판의 불결정성을 닫는 종결 요청이라는 단일 공리를 명시적으로 받을 때 추론 회로는 연역 체계로 닫힌다.

쉬운 사건과 어려운 사건.

선행 정의가 외연을 완결한 영역에서 추론 계층 모델은 올바르게 작동한다.

정의가 침묵하는 페넘브라(penumbra)에서는 재판관이 관습과 상식을 입력으로 끌어와 빈 곳을 채운다.

이는 다투어지는 쟁점을 더하는 확대가 아니라 *동의된 사실*을 더하는 것이므로, 비단조 위험에 걸리지 않는다.

형사에서의 비대칭.

죄형법정주의 아래 규정의 공백은 판단 불능이 아니라 무죄라는 적극적 출력을 낳는다.

이는 공백을 출력으로 바꾸는 피고인 이익 우선의 메타 규칙이며, 방향이 미리 정해진 가치 규범을 통해 연역 체계를 유지한다.

자매 명제의 한계.

사실 인정의 한계는 *당사자가 일치하여 인정한 명제*에만 걸린다.

다투는 명제의 판정, 직권조사사항, 법적 평가의 변경은 누구도 거짓으로 만들지 않으므로 이 한계 밖이다.

오히려 이것들은 자매 명제의 타당성을 뒷받침한다.

11. 결론

재판의 쟁점 통제는 오랫동안 법적 안정성이나 소송 경제와 같은 가치적 정당화에 기댄 경험 법칙으로 이해되어 왔다.

그러나 본 연구의 논의에 따르면, 축소는 허용되는 반면 확대는 차단되는 절차적 비대칭성은 재판

추론 회로의 단조성과 입력단의 비단조성이라는 계층적 성질로부터 필연적으로 도출되는 구조적 귀결이다.

축소는 회로가 단조적이므로 안전하지만, 확대는 입력단이 비단조적이므로 모순 발생의 위험을 사전에 알 수 없다.

따라서 이를 시점으로 통제할 수밖에 없는 것이다.

이러한 사전적 예측 불가능성은 단순한 계산상의 어려움이 아니라 추론계 자체가 지닌 원리적 한계다.

특히 확대에 따른 무효화 위험을 사전에 알 수 없다는 불확실성은 '계산 과정을 거치지 않고서는 결과를 알 수 없다'는 인과율의 근본적이고 존재론적인 원리에 기인한다.

정합성의 확인은 곧 재판의 완성과 논리적 동치이다.

완성 이전에 정합성을 미리 알 수 없다는 재판의 불결정성은 튜링의 정지 문제와 동일한 인과적 뿌리를 공유하며, 그것을 더 큰 원리 안에 위치시킨다.

재판이 자기 자신의 정합성을 확인하려면 자기를 완성해야 하므로, 종결 이전에는 자기 정합성과 무모순성을 선결정할 수 없다.

즉, 재판은 본질적으로 불결정적이다.

이 자기 참조적 무한 순환의 한계는 종결 요청이라는 단일 공리가 개입될 때 비로소 닫힌다.

닫힘은 재판이 현실에서 실체성을 확보하기 위한 필수 전제이므로, 종결 요청은 단순한 절차 규칙이 아니라 재판 시스템의 핵심 구성 성분이다.

단조성에 따른 절차 규칙의 비대칭 결에는, 같은 무모순성을 내용적 측면에서 지키는 자매 명제가 자리한다.

재판관은 당사자가 일치하여 인정한 명제를 직권으로 뒤집어 누구도 거짓말쟁이로 만들 수 없다.

시점에서 더할 수 없고, 내용에서 뒤집지 못한다.

이 두 가지 엄격한 제한은 추론 회로를 비단조적 입력의 모순으로부터 보호하는 방법이다.

본 연구는 재판 추론 회로의 형식적 구조 분석을 통해 재판 절차의 심연에 자리한 원리 일부를 밝힐 수 있었다.

그러나 역설적이게도 이 모든 엄밀한 형식적 논의의 결과는 재판이 본질적으로 가치 구조라는 사실을 더욱 선명히 드러낸다.

결으로, 본 연구의 논의는 법학을 넘어 유한한 주체가 불확실성 속에서 결정을 내려야 하는 보편적인 정보 처리 절차의 전반으로 확장될 수 있다.

국제 협약, 정책 수립, 기업 경영, 전략 기술, 학술 연구, 심지어 일상적인 자료 정리 역시 끝없는 정보의 유입을 주어진 시점에 중단하고 결론을 확정해야만 앞으로 나아갈 수 있기 때문이다.

*세상의 모든 단어를 모아서 순서에 맞춰 담아야만 출판할 수 있다면, 그것은 사전이 아니다.
영원히 출판되지 못한다.*

부록 — 사례로 본 쟁점의 축소와 확대

이 글의 논증은 추상적인 관념에서 출발하지 않았다. 실제 부당 해고 구제 사건이 진행되는 과정을 지켜본 경험을 담고 있다.

한 노동자가 사용자의 해고 처분에 맞서 부당 해고 구제 신청을 제기한 사례가 있었다. 당시 사용자는 징계 해고를 주장하며 징계 의결서와 해고 통보서, 고용 보험 상실 신고서 등 모든 공식 기록에 이를 명시했다. 노동자 또한 해당 해고의 정당성을 다투고 있었다. 즉, 노사 양측 모두에게 ‘이 사건의 근로관계는 자발적 사직에 의해 종료된 것이 아니다’라는 명제는 일치하여 인정한 사실이었으며, 공적 기록들 또한 이를 뒷받침했다. 따라서 이 사건의 쟁점은 오직 ‘사용자의 해고가 정당했는가’ 하나 뿐이었다.

여기서 앞서 8절에서 살펴본 자매 명제의 중요성이 드러난다. 만약 재판관이 증거로 제출된 문서 중 하나인 사직 통보서를 근거로 이 사건을 자발적 사직으로 판정한다면, 이는 당사자 누구도 주장하지 않았고 양측이 일치하여 부정한 명제를 직권으로 창설하는 꼴이 된다. 나아가 사용자 자신의 공적 신고마저 자의로 뒤집는 행위이다.

이러한 판정의 결과는 일반 상식에 크게 어긋난다. 사용자를 공적 신고에 대해 거짓으로 만들고, 그

거짓을 저지른 자에게 부당 해고에 대한 책임 면제라는 이익을 안겨주며, 반대로 진실을 말한 노동자에게 불이익을 떠넘기는 삼중의 부조리를 낳게 된다. 이 사례는 사실인정 권한을 왜 무모순성 요청이라는 근본 원리로 엄격히 한계 지워야 하는지를 명확히 보여준다. 당사자 간 합의된 명제를 재판관이 직권으로 뒤집는 것은 진리를 추구하는 재판의 자기모순이다.

여기에는 2-7절에서 다룬 중심 명제가 경계한 위험의 그림자도 있다. 재판관이 사건을 올바로 이해하기 위해서 배경(사직 통보 제출 이유)을 파악한 것과, 그 배경을 근거로 삼아 쟁점 자체를 사직으로 옮겨 버리는 것은 완전히 다른 차원의 문제이다. 전자는 정당한 이해의 과정이지만, 후자는 당사자가 설정한 징계 해고의 정당성이라는 링(ring) 밖으로 결론을 탈선시키는 일이다. 판정은 오직 당사자가 공식적으로 행하고 주장한 처분의 정당성에 머물러야 한다. 그 테두리를 벗어나 판정의 축을 임의로 바꾸는 것은 추론 회로의 오염이다.

이 사건은 하나의 중요한 깨달음을 준다. *재판관이 쟁점을 옮길 수 있는 것은, 그렇게 하는 것이 누구도 거짓말쟁이로 만들지 않을 때뿐이다.*